Fahrlässige Falschauskunft

Englisches Recht | Lernmaterial | Vertrauen, Disclaimer und berufliche Leistungen

1. Von nachlässiger Beratung zu rechtlicher Verantwortung

Reine Vermögensschäden sind bei gewöhnlichen Negligence-Ansprüchen grundsätzlich eingeschränkt ersatzfähig, aber nicht ausnahmslos ausgeschlossen. Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 erkannte eine mögliche Haftung für fahrlässige Auskünfte bei einer entsprechenden Verantwortungsbeziehung an. Die Bank gewann dort dennoch wegen ihres Disclaimers.

Im gewöhnlichen Beratungsfall ist zu fragen, ob der Beklagte Verantwortung übernahm, die betreffende Nutzung der Auskunft kannte oder kennen musste und ob der Kläger tatsächlich und berechtigterweise darauf vertraute. Vorhersehbarer Geldverlust oder eine falsche Aussage allein begründen noch keine Haftung.

> Wer erteilte wem die Auskunft, für welchen Zweck und auf welcher Grundlage? Anschließend Sorgfalt, tatsächliches Vertrauen, Kausalität und den vom Pflichtzweck erfassten Schaden prüfen.

2. Zwei Weiterentwicklungen

Smith v Eric S Bush: Der Disclaimer eines Immobilienbewerters verhinderte nicht automatisch eine Pflicht gegenüber der Käuferin; die gesetzliche Angemessenheitskontrolle war entscheidend. **Henderson v Merrett Syndicates:** Verantwortungsübernahme kann berufliche Leistungen und nicht nur Auskünfte erfassen. Deliktische Pflichten können neben Vertragspflichten bestehen.

3. Englische Fachbegriffe

Valuation: Wertermittlung, nicht notwendigerweise ein vollständiges Bausubstanzgutachten. **Exclusion:** Haftungsausschluss oder -beschränkung. **Privity:** Grundsatz der Beschränkung vertraglicher Rechte auf die Vertragsparteien. **Concurrent liability:** mögliche Haftung aus Vertrag und Delikt für dasselbe Verhalten.

Gegenstand ist das Recht von England und Wales. Es geht um angemessene Sorgfalt, nicht um Garantien für richtige Vorhersagen, mängelfreie Häuser oder gewinnbringendes Versicherungsgeschäft.

Smith v Eric S Bush

1. Sachverhalt: Bewertung und unsichere Schornsteine

Frau Smith wollte ein einfaches Wohnhaus kaufen. Abbey National Building Society beauftragte die Gutachterfirma Eric S Bush mit der Bewertung für die Finanzierung. Smith zahlte die Bewertungsgebühr über die Bausparkasse und erhielt den Bericht. Er nannte keine unerlässlichen Reparaturen. Beim Kauf vertraute sie darauf.

Untere Teile der Kaminzüge waren entfernt worden, sodass die darüberliegenden Schornsteinteile unzureichend abgestützt waren. Der Gutachter bemerkte die Entfernung, prüfte aber die obere Abstützung nicht. Rund achtzehn Monate nach dem Kauf stürzte Schornsteinmauerwerk durch das Dach. Es ging nicht einfach um eine Bodensenkung.

2. Warum eine Pflicht gegenüber der Käuferin?

Obwohl die Bausparkasse Auftraggeberin war, war das Vertrauen einer Käuferin dieses Immobilientyps als wahrscheinlich bekannt. Der Gutachter konnte ihr deshalb angemessene Sorgfalt und Fachkunde schulden. Die Pflicht blieb an die übernommene Bewertung gebunden; eine Finanzierungsbewertung wird dadurch nicht zum vollständigen Bausubstanzgutachten.

3. Warum scheiterte der Disclaimer?

Die Unterlagen sollten Verantwortung gegenüber der Käuferin ausschließen. Das House of Lords behandelte dies als Ausschluss im Anwendungsbereich des **Unfair Contract Terms Act 1977**. Unter den Umständen war er nicht angemessen. Relevant waren unter anderem Verhandlungsstärke, praktische Möglichkeit und Kosten unabhängiger Beratung, Schwierigkeit der Aufgabe und Versicherbarkeit beziehungsweise Tragbarkeit des Risikos.

Frau Smith gewann: Das Rechtsmittel der Gutachter wurde zurückgewiesen. Die zugesprochenen £4.379,97 einschließlich Zinsen blieben bestehen. Gemeinsam verhandelt wurde Harris v Wyre Forest District Council, ein anderer Fall. Deren Sachverhalte sind nicht zu vermischen.

> Ein Disclaimer schützt nicht universell vor Fahrlässigkeitshaftung. Smith erklärt aber auch nicht jeden Disclaimer für unangemessen. Wortlaut, Geschäft und anwendbares Gesetz sind zu prüfen.

Smith v Eric S Bush [1990] 1 AC 831. Urteil vom 20. April 1989; 1990 ist das Berichtsjahr. Heute können Verbraucherklauseln und -hinweise dem CRA 2015 statt UCTA unterliegen; das einschlägige System ist zu bestimmen.

Henderson v Merrett

1. Sachverhalt: Lloyd’s Names und Versicherungsagenten

Versicherungsmitglieder bei Lloyd’s, sogenannte **Names**, beanstandeten fahrlässige Geschäftsführung beim Übernehmen von Versicherungsrisiken. Sie trugen finanzielle Risiken und waren nicht einfach Aktionäre eines gewöhnlichen Investmentfonds. Professionelle Agenten führten das Underwriting für sie aus.

Ein **direct Name** hatte mit einem kombinierten Agenten zu tun, der Mitgliederbetreuung und Geschäftsführung verband. Bei einem **indirect Name** beauftragte ein members’ agent über ein Untervertretungsverhältnis einen gesonderten managing agent. Diese Vertragskette warf Fragen nach unmittelbaren Ansprüchen auf.

2. Verantwortung für Leistungen, nicht nur Worte

Das House of Lords erkannte mögliche deliktische Sorgfaltspflichten der managing agents gegenüber direkten und indirekten Names an. Sie hatten fachkundige Leistungen übernommen, auf deren ordnungsgemäße Ausführung die Names angewiesen waren. Der Hedley-Byrne-Grundsatz blieb damit nicht auf Falschauskünfte beschränkt: Auch sorgfältig auszuführende Dienstleistungen können reine Vermögensinteressen schützen.

3. Vertrag und Delikt können nebeneinander bestehen

Ein Vertrag schließt eine deliktische Pflicht nicht automatisch aus. Parallele Pflichten sind möglich, aber der Vertragsrahmen bleibt wichtig: Deliktsrecht soll keine Pflicht schaffen, die wirksamen Vereinbarungen widerspricht. Ebenso wenig ermöglicht die Anspruchskonkurrenz doppelte Entschädigung desselben Verlusts.

In Henderson schlossen die maßgeblichen Vereinbarungen die deliktische Pflicht nicht aus. **Die Rechtsmittel der Agenten scheiterten; die Names gewannen bei den rechtlichen Vorfragen.** Damit waren Pflichten und ihr Verhältnis zu den Verträgen geklärt, nicht bereits alle behaupteten Fehler bewiesen oder sämtliche Versicherungsverluste zugesprochen.

> Praktischer Grund: Indirekte Names suchten einen direkten deliktischen Anspruch gegen die managing agents. Einige direkte Names wollten auch unterschiedliche Regeln zum Anspruchsentstehen nutzen. Deliktsrecht bietet nicht in jedem Fall automatisch eine längere Frist.

Henderson v Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 145; [1994] UKHL 5. Urteil vom 25. Juli 1994. Concurrent bedeutet parallele Anspruchsgrundlagen, nicht doppelte Auszahlung.

Verständnisfragen

1. Scheitert reiner Vermögensschaden immer im Negligence-Recht?
Antwort: Nein. Anerkannte Pflichten aus Verantwortungsübernahme können Vermögensinteressen schützen. Die konkrete Pflicht und ihr Umfang müssen feststehen.

2. Welchen Mangel übersah der Gutachter in Smith?
Antwort: Die unzureichende Abstützung oberer Schornsteinteile nach Entfernung darunterliegender Teile; später stürzte Schornsteinmauerwerk ein.

3. Warum war Smith trotz des Auftrags der Bausparkasse geschützt?
Antwort: Das Vertrauen der Käuferin war in diesem Zusammenhang als wahrscheinlich bekannt. Innerhalb der Bewertung konnte sich die Pflicht auf sie erstrecken.

4. Warum half der Disclaimer den Gutachtern nicht?
Antwort: Er erfüllte unter den Umständen nicht UCTAs Angemessenheitserfordernis. Das machte nicht jeden Disclaimer unwirksam.

5. Ist Henderson auf falsche Aussagen beschränkt?
Antwort: Nein. Es geht um Verantwortung für fachkundige berufliche Leistungen, darunter die Ausführung des Underwriting.

6. Beseitigt ein Vertrag automatisch die deliktische Haftung?
Antwort: Nein. Beide können unter Beachtung des Vertragsrahmens nebeneinander bestehen. Derselbe Schaden wird nicht zweimal ersetzt.

7. Sprach Henderson den Names endgültig alle Verluste zu?
Antwort: Nein. Die Rechtsmittel betrafen rechtliche Vorfragen zu Pflichten und Vertragsstruktur; Pflichtverletzung und Verluste mussten weiter geklärt werden.

> Prüfung: Aufgabe und Zweck → Verantwortung und geschützter Kläger → Pflichtumfang → Verletzung, gegebenenfalls Vertrauen, Kausalität und Schaden → Disclaimer/Gesetz → Vertragsrahmen und parallele Ansprüche.

Quellen

Nach dem bereitgestellten Transkript; Namen, Daten, Baumangel und Verfahrensausgang berichtigt. Primärurteile: Smith [1990] 1 AC 831; Henderson [1995] 2 AC 145, besonders S. 180-182 und 193-194. Hintergrund: Hedley Byrne [1964] AC 465. Gesetze: UCTA 1977, ss 2, 11 und 13; CRA 2015, s 62.